

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 125/2556

นายวรศักดิ์ พวงเดช

โจทก์

กรมการขนส่งทางบก ที่ 1 กับพวกรวม

2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา

เอกชนเจ้าของรถยนต์ (แท็กซี่) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกรวม
การขนส่งทางบก ไม่ยอมจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียน
รถยนต์ (แท็กซี่) ให้ โดยอ้างว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ เพราะเป็นทรัพย์สินมรดกของ
ผู้มีชื่อต้องให้ทายาทของผู้มีชื่อดำเนินการ ขอให้คำสั่งหรือคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียนมาเป็นชื่อ
โจทก์ หรือตามคำสั่งของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย กับค่าขาดประโยชน์ เห็นว่า การจดทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่หลักฐานแห่ง
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในอันที่จะเป็นการรับรองคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สินของ
บุคคลแต่อย่างใด เป็นเพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการควบคุมการ
ใช้รถและการเสียภาษีของเจ้าพนักงานเท่านั้น ซึ่งในการจดทะเบียนรถยนต์นาย
ทะเบียนจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง เมื่อคดีนี้ไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท
ระหว่างโจทก์กับทายาทของผู้มีชื่อ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมีเพียงประเด็นเรื่องการ

ปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
จำเลยที่ ๑ ว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ คดี
นี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อัน
อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๒๕/๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓)

ศาลแพ่ง

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความ
ฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับ
ความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ นายวรศักดิ์ พวงเดช โจทก์ ยื่นฟ้องกรรมการ
ขนส่งทางบก ที่ ๑ สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ ที่ ๒ จำเลย ต่อ
ศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๕/๒๕๕๕ ความว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) ประเภทบุคคลสีเขียวเหลือง
โดยซื้อจากผู้มีชื่อ มีวัตถุประสงค์ให้นายอำนาจ กุญศรีกุล ใช้เป็นรถรับจ้างและจด
ทะเบียนให้นายอำนาจเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามระเบียบของจำเลยทั้งสองที่
กำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถรถยนต์สาธารณะเท่านั้นที่จะจดทะเบียนรถรับจ้างได้
โจทก์รับรถยนต์พิพาทไว้ในครอบครองก่อนที่นายอำนาจจะถึงแก่กรรม ต่อมาเมื่อ
นายอำนาจถึงแก่กรรมโจทก์ตกลงขายรถยนต์พิพาทให้แก่นายเดชา บุญนะ โดย
โจทก์และ นายเดชายื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อนาย
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริง
รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของโจทก์จน แจ้งชัด
แล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริง แต่จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการให้โดยอ้างว่า
รถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอำนาจ และแนะนำให้ทายาทนายอำนาจมา
ดำเนินการแทน ต่อมาโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ ๑ ขอให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน
คู่มือจดทะเบียนรถอีก แต่จำเลยที่ ๑ เพิกเฉย และได้ให้จำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้ง
โจทก์ว่าไม่สามารถจดทะเบียนให้แก่โจทก์ได้เนื่องจากรถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดก

ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกฯ ข้อ ๓๖ อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง และโดยสุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียน รถเป็นชื่อโจทก์ หรือนายเดชา บุญนะ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามคำสั่งของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย และค่าขาด ประโยชน์แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท โจทก์เพิ่งมาอ้างกรรมสิทธิ์หลังจากนายอำนวยการผู้มีชื่อถือ กรรมสิทธิ์ถึงแก่ความตาย ทั้งโจทก์ไม่ใช่ทายาทของนายอำนวยการ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย เอกสารที่โจทก์นำมายื่นไม่สามารถยืนยันได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รถยนต์ที่แท้จริง การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกฯ ด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ ที่กำหนดให้ทายาทของผู้ตายแสดงความจำนงขอรับโอน ซึ่งโจทก์ไม่ใช่ ทายาทของผู้ตายและไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท ทั้งรถยนต์พิพาทเป็น รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ซึ่งตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกฯ ด้วยการรับจด ทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ และ ข้อ ๑๐ กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างต้องยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียนพร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพ ขับรถยนต์รับจ้างสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์รับจ้าง โจทก์ไม่ได้ประกอบอาชีพขับ รถยนต์รับจ้าง หรือประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลหรือสหกรณ์ โจทก์จึงไม่อาจเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยระเบียบและ กฎหมาย จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลคดีนี้เกิดจากกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) ประเภทบุคคลสีเขียวเหลืองแตก
ต่างไปจากใบคู่มือจดทะเบียนที่ระบุว่านายอำนาจเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และโจทก์ได้ทำ
คำขอให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องหรือโอนรถยนต์คันดัง
กล่าวให้แก่นายเดชาตามคำสั่งของโจทก์ หากแต่จำเลยที่ ๑ เห็นว่านายอำนาจเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) ประเภทบุคคลสีเขียวเหลืองดังกล่าว
เพราะมีชื่ออยู่ในใบคู่มือจดทะเบียน ดังนั้น การยื่นคำร้องของโจทก์เพื่อให้เปลี่ยนชื่อ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อโจทก์ในใบคู่มือจดทะเบียนหรือการโอนต่อไปให้แก่บุคคล
ภายนอกต้องกระทำตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องมรดก ดังนั้นในเบื้องต้นการพิจารณา
จึงต้องพิจารณาถึงกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเสียก่อนว่าเป็นของโจทก์หรือเป็นทรัพย์มรดก
ของนายอำนาจ ซึ่งการวินิจฉัยในกรณีนี้อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ ๑ เป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง จำเลยที่ ๒ เป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๑ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อเจ้าของรถยนต์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) หรือการโอนรถยนต์
รับจ้าง (แท็กซี่) เป็นการใช้อำนาจของนายทะเบียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อจัดระเบียบและควบคุม
การใช้รถยนต์ มิใช่การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามนัยมาตรา ๑๗/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติว่า
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้มีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียนรถยนต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ซึ่งการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน และการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับการโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ตามข้อ ๓๔ (๕) ประกอบกับข้อ ๓๖ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดให้นายทะเบียนจะต้องตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ ซึ่งประกอบด้วยใบคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดกและหลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน เมื่อหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว นายทะเบียนจะต้องดำเนินการตรวจสอบรถ และจัดทำหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนท้องที่ตามภูมิลำเนาของเจ้ามรดกเพื่อขอความร่วมมือในการสอบปากคำบรรดาทายาทของเจ้ามรดก พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการประกาศรับโอนมรดกนั้น หากไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ นายทะเบียนจะต้องแจ้งให้ผู้รับโอนยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก แล้วนำคำสั่งศาลมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนรถก่อนที่นายทะเบียนจะดำเนินการบันทึกการโอนในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถตามคำขอโอนรถได้ ดังนั้น การที่นายทะเบียนต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือโอนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ตามคำร้องหรือไม่ จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในลักษณะที่มีอำนาจเหนือเอกชน ทั้งนี้ หาก

นายทะเบียนเห็นว่ามีการผิดนัดที่จะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือโอนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล กรณีที่ศาลปกครองเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าวแล้วมีคำพิพากษาและคำสั่งตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเช่นกัน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจที่จะวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นได้ตามมาตรา ๗๑ (๔) แล้วจึงพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งต่อไป อีกทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินไม่ใช่เกณฑ์ในการพิจารณาอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่โจทก์ได้มีคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ (แท็กซี่) คันพิพาท ต่อนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองปฏิเสธไม่ดำเนินการให้ โดยอ้างว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอำนวยการ โจทก์มิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องให้ทายาทของนายอำนวยการดำเนินการแทน โจทก์เห็นว่าจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามที่โจทก์ร้องขอ แต่จำเลยทั้งสองกับพวกไม่ทำการจดทะเบียนให้ เป็นการกระทำละเมิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้มีการสั่งหรือคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียนจากนายอำนวยการเป็นชื่อโจทก์ หรือนายเดชาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามคำสั่งของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบค่าเสียหาย กับค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ กรณีตามคำฟ้องและคำขอจึงเป็นการโต้แย้งการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๑ ว่ากระทำ

การไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๑ โดยตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (แท็กซี่) คำนพิพาทต่อนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองไม่ทำการจดทะเบียนให้ โดยอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ เพราะเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอำนวยการ ต้องให้ทายาทของ

นายอำนวยการดำเนินการแทน เป็นการกระทำละเมิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียนจากนายอำนวยการเป็นชื่อโจทก์ หรือนายเดชาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามคำสั่งของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบค่าเสียหาย กับค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๑ ให้การว่า รถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายอำนวยการ โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ทั้งโจทก์ไม่ได้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง จึงไม่อาจเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาท การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า การจดทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่หลักฐานแห่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในอันที่จะเป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด เป็นเพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการควบคุมการใช้รถและการเสียภาษีของเจ้าพนักงานเท่านั้น ซึ่งในการจดทะเบียนรถยนต์นายทะเบียนจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง เมื่อคดีนี้ไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทระหว่างโจทก์กับทายาทของนายอำนวยการ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมีเพียงประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๑ ว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายวรศักดิ์ พวงเดช โจทก์ กรมการขนส่งทางบก ที่ ๑ สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(กฤษฎา เจริญพานิช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)